



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2024-486-SI-INTEN

Buenos Aires, Viernes 26 de Abril de 2024

Referencia: Expediente N° 9835-2023 (Alcances 2, 3 y 4) - Otorgar un reconocimiento de mayores costos a BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. – U.T.E., CUIT N° 30-69724712-9, adjudicatarias de las Licitaciones Públicas Nros. 17/08 y 17/14.

VISTO las Licitaciones Públicas Nros. 17/2008 y 17/2014, referentes a la contratación de “SERVICIO DE HIGIENE URBANA” y “SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE HIGIENE URBANA”, respectivamente, el Expediente N° 9835-2023 (Alcances 2, 3 y 4); y

Considerando:

Que por Decreto N° 1725 de fecha 7 de agosto de 2023, se modificó el Plan de Trabajo de las actuales prestaciones, a cargo de las empresas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. – U.T.E., CUIT N° 30-69724712-9, mediante la incorporación del SISTEMA DE CARGA Y DESCARGA BILATERAL DE CONTENEDORES DE 3 m³ Y SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVADO DE CESTOS PAPELEROS;

Que los servicios detallados entraron en vigencia a partir del 1 de septiembre de 2023, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023;

Que por Decreto N° 2272 de fecha 29 de diciembre de 2023, se prorrogó el servicio hasta el 31 de diciembre de 2024;

Que por Decreto N° 18 de fecha 10 de enero de 2024 (Alcance 1), se ha reconocido un incremento en los costos del servicio, estableciéndose su valor en Pesos Ochenta y Ocho Millones Cincuenta y Cuatro Mil (\$ 88.054.000,00) – IVA incluido, a partir del 1 de septiembre de 2023;

Que hasta la fecha no se han tratado nuevos reconocimientos de variaciones de precios;

Que con fechas 7 de diciembre de 2023 (Alcance 2), 8 de enero de 2024 (Alcance 3) y 21 de febrero de 2024 (Alcance 4), las empresas adjudicatarias han solicitado nuevas redeterminaciones de los valores contractuales, por incremento de variaciones de costos de los insumos principales de su prestación, lo que ha producido un desequilibrio en la ecuación económica-financiera para las mismas, evidenciándose tal situación en el análisis económico del informe de la Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas;

Que la citada Comisión expresa que, en este tipo de contrataciones de prolongada duración, deben quedar bajo estudio permanente las variaciones que se produzcan en costos, precios y salarios y luego, considerar en qué medida dichos incrementos puedan afectar seriamente la ecuación económico financiera que necesariamente debe resguardar el contrato celebrado, protegiendo la continuidad, cantidad y calidad de las prestaciones brindadas;

Que se evidencia la necesidad de preservar el citado equilibrio de obtener la prestación al menor costo posible, pero sin que ello afecte la integridad patrimonial de la prestataria y, consecuentemente, los servicios prestados;

Que la Comisión se ha expedido sobre las notas de fechas 7 de diciembre de 2023, 8 de enero de 2024 y 21 de febrero de 2024, presentadas por Alcances 2, 3 y 4, respectivamente, recomendando en forma unánime autorizar los siguientes reconocimientos:

- a) Reconocer en el precio de los servicios prestados a partir del 1 de noviembre de 2023, por todo concepto, la suma de Pesos Ciento Ocho Millones Cuarenta Mil Seiscientos Sesenta y Tres (\$ 108.040.663,00) – IVA incluido;
- b) Reconocer en el precio de los servicios prestados a partir del 1 de diciembre de 2023, por todo concepto, la suma de Pesos Ciento Dieciocho Millones Setecientos Cuarenta y dos Mil Trescientos Sesenta y Uno (\$ 118.742.361,00) – IVA incluido;
- c) Reconocer en el precio de los servicios devengados y a devengarse a partir del 1 de enero de 2024, por todo concepto, la suma de Pesos Ciento Cincuenta Millones Seiscientos Treinta y Un Mil Ciento Cuarenta y Nueve (\$ 150.631.149,00) – IVA incluido;

Que las empresas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. – U.T.E., CUIT N° 30-69724712-9, deberán renunciar a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios y/u otro reclamo económico y financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante el período de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente, los que resultan del tratamiento de los Alcances 2, 3 y 4 del expediente de referencia y hasta la emisión de la respectiva Orden de Compra;

Que este Departamento Ejecutivo comparte el criterio expuesto por la Comisión Asesora para la Adjudicación de Licitaciones Públicas, promoviendo el dictado del acto administrativo pertinente;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1° .- Otorgar un reconocimiento de mayores costos, por variación de los insumos principales de su prestación, a las empresas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. – U.T.E., CUIT N° 30-69724712-9, adjudicatarias de las Licitaciones Públicas Nros. 17/2008 y 17/2014, referentes a la contratación de “SERVICIO DE HIGIENE URBANA” y “SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE HIGIENE URBANA”, respectivamente, para el servicio incorporado por Decreto N° 1725/2023 a las actuales prestaciones, denominado SISTEMA DE CARGA Y DESCARGA BILATERAL DE CONTENEDORES DE 3 m³ Y SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVADO DE CESTOS PAPELEROS, por la suma de Pesos Ciento Ocho Millones Cuarenta Mil Seiscientos Sesenta y Tres (\$ 108.040.663,00) – IVA incluido, para los servicios prestados a partir del 1 de noviembre de 2023, por todo concepto.

ARTÍCULO 2°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos, por variación de los insumos principales de su prestación, a las empresas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. – U.T.E., CUIT N° 30-69724712-9, adjudicatarias de las Licitaciones Públicas Nros. 17/2008 y 17/2014, referentes a la contratación de “SERVICIO DE HIGIENE URBANA” y “SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE HIGIENE URBANA”, respectivamente, para el servicio incorporado por Decreto N° 1725/2023 a las actuales prestaciones, denominado SISTEMA DE CARGA Y DESCARGA BILATERAL DE CONTENEDORES DE 3 m³ Y SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVADO DE CESTOS PAPELEROS, por la suma de Pesos Ciento Dieciocho Millones

Setecientos Cuarenta y dos Mil Trescientos Sesenta y Uno (\$ 118.742.361,00) – IVA incluido, para los servicios prestados a partir del 1 de diciembre de 2023, por todo concepto.

ARTÍCULO 3°.- Otorgar un reconocimiento de mayores costos, por variación de los insumos principales de su prestación, a las empresas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. – U.T.E., CUIT N° 30-69724712-9, adjudicatarias de las Licitaciones Públicas Nros. 17/2008 y 17/2014, referentes a la contratación de “SERVICIO DE HIGIENE URBANA” y “SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE HIGIENE URBANA”, respectivamente, para el servicio incorporado por Decreto N° 1725/2023 a las actuales prestaciones, denominado SISTEMA DE CARGA Y DESCARGA BILATERAL DE CONTENEDORES DE 3 m³ Y SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVADO DE CESTOS PAPELEROS, por la suma de Pesos Ciento Cincuenta Millones Seiscientos Treinta y Un Mil Ciento Cuarenta y Nueve (\$ 150.631.149,00) – IVA incluido, para los servicios devengados y a devengarse a partir del 1 de enero de 2024, por todo concepto.

ARTÍCULO 4°.- Las firmas BENITO ROGGIO E HIJOS S.A. – CLIBA INGENIERÍA AMBIENTAL S.A. – U.T.E., CUIT N° 30-69724712-9, con la notificación del presente, renuncian a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos improductivos, intereses moratorios y/u otro reclamo económico y financiero o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, relacionados con el reconocimiento de las variaciones macroeconómicas originadas por hechos ocurridos con anterioridad al presente tratamiento, durante los períodos de acuerdo y determinación de los valores a reconocer por el presente y hasta la finalización del contrato respectivo.-

ARTÍCULO 5°.- La erogación que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente, se atenderá con fondos provenientes de la correspondiente Partida del Presupuesto General de Gastos vigente y complementará las Órdenes de Compra vigentes referentes a los restantes servicios prestados en el marco de las Licitaciones Públicas Nros. 17/2008 y 17/2014.-

ARTÍCULO 6°.- El presente decreto es refrendado por la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Hacienda y Finanzas.-

ARTÍCULO 7°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by SANGUINETTI Juan Luis
Date: 2024.04.26 12:26:34 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Luis Sanguinetti
Secretario
Secretaría de Hacienda y Finanzas

Digitally signed by LOPEZ MENENDEZ Maria Manuela
Date: 2024.04.26 14:40:16 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Maria Manuela López Menendez
Jefe de gabinete
Jefatura de Gabinete

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2024.04.26 14:54:20 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.04.26 14:54:21 -03:00